

**Nr. 228 Der Bayerische Staatsminister für Wirtschaft, Siebert, an das Reichswirtschaftsministerium. München, 11. Oktober 1933**

R 43 II/417, Bl. 117–123 Umdruck<sup>1)</sup>)

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Ausgleich der öffentlichen Aufträge.

Zur großzügigen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hat die Reichsregierung in einem nach den bisherigen Verhältnissen ganz außerordentlichen Ausmaß öffentliche Arbeiten bereitgestellt oder Arbeiten anderer Stellen durch Reichsunterstützung möglich gemacht. Neben diesen Arbeiten spielen aber auch weiterhin die laufenden Vergabungen der Behörden, insbesondere des Reiches, eine wichtige Rolle, wenn sie vielleicht auch infolge ihrer Vielseitigkeit und Unterteilung gegenüber den gegenwärtig in Angriff genommenen großen Sammelprojekten in der Öffentlichkeit nicht so sehr in die Erscheinung treten.

Bei allen diesen öffentlichen Vergabungen, denen des Reiches wie denen der Länder und Gemeinden, muß heute der Grundsatz gelten, sie so zu vergeben und zu verteilen, daß für den Wiederaufbau der Wirtschaft des Reiches im ganzen und in allen seinen Teilen der größtmögliche Wirkungsgrad erreicht wird. Gegenüber Zeiten eines einigermaßen normalen Wirtschaftsverlaufes und etwa den Verhältnissen vor dem Kriege ist unter diesem Gesichtspunkt heute, in den Zeiten eines Notstandes, bezüglich der öffentlichen Aufträge eine mehr oder minder grundsätzliche Umstellung der Denkweise erforderlich. Die öffentlichen Vergabungen, wie überhaupt vielfach die Ausgabenpolitik von Reich, Ländern und Gemeinden sind meines Erachtens bis in die neueste Zeit viel zu sehr unter dem Schwinkel des rein fiskalischen Wirkungsgrades behandelt worden. Dabei kann es den einzelnen Beschaffungsstellen selbst nicht eigentlich zur Last gelegt werden, wenn sie in ihrem verhältnismäßig begrenzten Bereich nur ihrer pflichtgemäßen Leitlinie folgten, ihren Bedarf so einfach und so billig als möglich zu decken, ohne sich weiter über die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Verfahrens Gedanken zu machen.

Selbst wenn man gelegentliche unlautere Machenschaften im Vergabungswesen ganz außer Betracht läßt, so mußte die von Reich und Ländern auf diesem Gebiet geübte Politik des „laissez faire“ doch zu höchst unerfreulichen wirtschaftlichen Erscheinungen führen. Allgemeine Anordnungen über das Submissionswesen, über Berücksichtigung des Handwerks usw. blieben hiergegen zumeist ohne tiefere praktische Wirkung. Sie konnten nicht hindern, daß Firmen, die zu den zentralen Beschaffungsstellen günstigere örtliche (und damit persönliche) Beziehungen hatten, den Löwenanteil der Aufträge an sich zogen und sich mitunter eine Art von Monopolstellung schufen, während gute und leistungsfähige Betriebe in entfernteren Teilen des Reiches oder mit weniger guten Verbindungen nicht zum Zuge kommen konnten. Die Folge war eine immer stärkere Zusammenballung der Reichsaufträge auf die im weiteren Umkreis von Berlin ansässigen Firmen<sup>2)</sup>), eine immer weitergehende Ausschaltung der entfernteren Wirtschaftsgebiete sowohl als der Mittel- und Kleinbetriebe.

[...]

1) Von Siebert mit Begleitschreiben vom 11. 10. an den RK zur Kenntnissnahme übersandt. Darin hieß es: „Die Angelegenheit erscheint mir von so großer Bedeutung, daß ich um geneigte Unterstützung zu bitten mir erlaube.“ Vgl. unten Anm. 6.

2) Vgl. hierzu Anm. 66 zu Dok. Nr. 193.

Ich muß mich mit allem Nachdruck dagegen wenden, wenn man diese Frage des Ausgleiches der Reichslieferungen etwa mit irgendwelchen partikularistischen Auffassungen und Wünschen in Verbindung bringen wollte. Wenn die Länder als Länder sich dieser Sorge annahmen<sup>3)</sup>, so geschah es aus einer gewissen wirtschaftlichen Notwehr heraus, weil das Reich sich – bis heute – in diesen Dingen für mehr oder minder unzuständig erklärte. Ich erkenne dabei durchaus an, daß das Reichswirtschaftsministerium durch die Aufmachung einer Statistik über die öffentlichen Aufträge wenigstens eine wichtige Grundlage für deren Ausgleich geschaffen hat.

Die Ziffern dieser Statistik, die nur anfänglich veröffentlicht worden sind, haben in den letzten Jahren Anlaß zu weitgehend öffentlicher Diskussion über die Zurücksetzung namentlich der süddeutschen und sächsischen Wirtschaft zugunsten preußischer Firmen gegeben. Ich will auf diese Erörterungen in diesem Zusammenhange nicht näher zurückkommen, einerseits, weil sie wohl mit einer gewissen parlamentarischen Geschäftigkeit zusammenhängen, andererseits, weil in der Tat die beklagte Ungleichheit in der Beteiligung an den Reichslieferungen ernsthaft kaum bestritten werden kann, auch wenn man die Standortgebundenheit wesentlicher Auftragsmengen (Kohlenbeschaffungen, Bauaufträge) berücksichtigt. Sollte dies bezweifelt werden, so bin ich im übrigen bereit, dies im einzelnen zu belegen.

Zweifellos ist es eine der wichtigsten Aufgaben der Wirtschaftspolitik des Reiches, dafür zu sorgen, daß sich die Wirtschaft in allen Reichsteilen möglichst gleichmäßig entwickeln kann. Die Reichsregierung wird es daher m. E. nicht ablehnen können, sich um einen wirtschaftlich wirksamen Ausgleich der öffentlichen Aufträge zu bemühen. Sie wird diesen Ausgleich künftig nicht mehr lediglich den Interessenten oder den Ländern allein überlassen können, sondern darin eine ureigene Aufgabe des Reiches erblicken müssen. Wenn darüber je Zweifel bestanden haben, so ist für sie jetzt nach der politischen und wirtschaftlichen Einigung, bei der die politische Führung das Primat auch gegenüber der Führung der Wirtschaft in Anspruch nimmt, kein Raum mehr.

Ich möchte also im Verfolg früherer gelegentlicher Anregungen dringend bitten, daß das Reichswirtschaftsministerium alsbald an diese Aufgabe herantritt. Ich denke dabei keineswegs etwa an die Schaffung einer großen neuen Organisation. Es wird sich vielmehr nur darum handeln, das bisher von den Ländern Geschaffene nun unter tatkräftiger Führung des Reiches, aber auch unter fernerer Heranziehung der Landesregierungen auszubauen und zu verankern. Wenn ich jetzt diesen Antrag stelle, so ist für diesen Zeitpunkt insbesondere auch noch der besondere Umstand maßgebend, daß der Ausgleichsstelle der Länder<sup>4)</sup> durch die Streichung des § 16 des Wehrgesetzes die gesetzliche Verankerung entzogen worden ist<sup>5)</sup>.

Die Aufgabe des Ausgleichs hat im wesentlichen zwei Seiten:

<sup>3)</sup> Anspielung auf die von den Ländern seit 1921 unterhaltene Ausgleichsstelle, vgl. unten Anm. 4.

<sup>4)</sup> Die Bemühungen der Länder um eine zentralisierte Vergebung der Reichsaufträge gehen zurück auf Initiativen Bayerns und Württembergs, unter deren Führung es bereits im Jahre 1916 gelungen war, eine halbamtliche „Ausgleichsstelle der Bundesstaaten“ in Berlin zu errichten. Unmittelbar nach Kriegsende waren die süddeutschen Staaten erneut in dieser Angelegenheit vorstellig geworden, und Bayern hatte mit Schreiben an die Rkei vom 30. 9. 19 nachdrücklich die Einrichtung und gesetzliche Verankerung einer „Ausgleichs- und Beschaffungsstelle für Reichsaufträge“ verlangt. Reichsrat und Reichstag schlossen sich dieser Forderung im November 1920 an und ersuchten die RReg. in gleichlautenden Resolutionen, „unverzüglich eine Stelle einzurichten, die einen fortlaufenden Überblick erhält über alle Beschaffungen des Reiches [...], bei der die Länder durch ihre Beauftragten in der Lage sind, auf die gerechte und wirtschaftliche Verteilung der Reichsaufträge“ einzuwirken (RR-Drucks. Nr. 257, Bd. 1920; RT-Drucks. Nr. 991, Bd. 364). Da das Reichskabinett über einen diesbez. VO-Entwurf des Reichsschatzministeriums jedoch bis Mai 1921 nicht zur Einigung kommen konnte, richteten die Landesregierungen eine „Ausgleichsstelle der Länder“ auf eigene Kosten in Berlin ein. Alle ihre auch späterhin sehr zahlreichen Versuche, eine reichsgesetzliche Regelung der Ausgleichsfrage herbeizuführen, führten zu keinem Erfolg. Reiches Material (u. a. Besprechungsprotokolle, VO-Entwürfe, Denkschriften, Schriftwechsel) hierzu in R 43 I/897, 898.

<sup>5)</sup> § 16 des Wehrgesetzes vom 23. 3. 21 (RGBl., S. 329) lautete in Abs. 2: „Zur Regelung des militärischen Beschaffungs- und Lieferungswesens nach dem Grundsatz des wirtschaftlichen Ausgleichs unter den Ländern wird eine Ausgleichsstelle gebildet, in der die Landesregierungen vertreten sind. Falls für das gesamte Beschaffungs- und Lieferungswesen ein Reichsamt gebildet wird, so wird diesem eine Ausgleichsstelle für die militärischen Bedürfnisse angegliedert, die aus Vertretern der Länder besteht.“ Zur Aufhebung des § 16 (Juli 1933) s. Dok. Nr. 193, P. 29.

– 1.

nach der Seite der *Auftraggeber*: Schaffung eines möglichst vollkommenen Überblicks über die zur *Vergebung* gelangenden Aufträge (neben der Statistik der *bereits erfolgten* Vergebungen);

– 2.

nach der Seite der *Auftragnehmer*: Ermittlung und Sichtung der für die Aufträge in Frage kommenden Firmen nach Leistungsfähigkeit und Auftragsbedürftigkeit.

Diese beiden Unterlagen zusammen liefern dann den Maßstab für die Verteilung der Aufträge von Fall zu Fall.

Bei der Verschiedenheit dieser Aufgaben kann es sich selbstverständlich nicht darum handeln, die Durchführung und Abwicklungen der Vergebungen selbst nach der technischen und kaufmännischen Seite in einer großen Beschaffungsstelle zu zentralisieren. Ebenso wenig wie die für das Wohl des ganzen Volkes beste Verteilung der Lieferungen sich automatisch bei einem freien Spiel der Kräfte und Interessen einstellen würde, ebenso wenig wäre sie auf rein zentralistischem Wege erreichbar. Sie kann vielmehr nur in einer laufenden lebendigen Zusammenarbeit der zentralen Behörden (Reich) und der örtlichen Stellen (Länder und Wirtschaftsvertretungen) verwirklicht werden.

Hierbei wäre meines Erachtens der Weg einzuschlagen, daß das Reich zunächst die Führung und Betreuung der bisherigen Ausgleichsstelle der Länder selbst übernimmt und diese nunmehrige Reichsausgleichsstelle entsprechend unterbringt, ausbaut und unterhält, dabei müßte aber die *sachliche Mitarbeit der Länder und der Landesauftragsstellen* in der Beschaffung der örtlichen Unterlagen und der Ermittlung der für das Gemeinwohl aller Reichsteile zweckmäßigsten Verteilung der Aufträge gewahrt bleiben. Ich stelle diesen Antrag nicht deswegen, um die Länder von den Kosten zu entlasten, sondern deswegen, weil der Ausgleich, dessen Notwendigkeit sicher nicht bezweifelt wird, nach dem oben Gesagten eine primäre Aufgabe des Reiches ist und weil er auf dem bisherigen Wege überhaupt nicht voll erreicht werden kann. Denn eine nur von den Ländern unterhaltene Stelle, die, abgesehen von ihrer *bis jetzt* für Heeresaufträge gesetzlich gesicherten Zuständigkeit, in der Hauptsache auf freie Vereinbarungen angewiesen war, kann sich gegen Widerstände nicht so durchsetzen, wie diese wichtige Aufgabe es erfordert.

Das Problem der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und des möglichst gleichmäßigen Wiederanlaufs der Wirtschaft im ganzen Reiche erscheint mir so vordringlich, daß meines Erachtens auch in der Behandlung der vorliegenden, davon untrennbaren Frage keine Zeit verloren werden darf. Ich wäre deshalb für beschleunigte Einleitungen dankbar. Ich nehme dabei an, daß, nachdem es sich keinesfalls um eine weitgreifende Neuorganisation handelt, im Zuge der großen Kampfkation die Frage der Kosten keine entscheidende Rolle spielen kann<sup>6)</sup>.

Der Staatsminister für Wirtschaft  
gez. Siebert

<sup>6)</sup> Hierzu vermerkte Willuhn unter dem 28. 11. für den StSRkei: „Nach den bisherigen Erfahrungen muß bezweifelt werden, ob die Herbeiführung einer *alle* Landesteile zufriedenstellenden Regelung überhaupt möglich ist.“ – Im Auftrage des RK ersuchte Lammers den RWiM mit Schreiben vom 28. 11. um „Mitteilung der dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft gegenüber geäußerten Stellungnahme“. Hierauf erwiderte der RWiM am 29. 11., er wolle die Frage des regionalen Ausgleichs zunächst mit den Landesregierungen in einer Besprechung am 13. 12. 33 nochmals eingehend beraten (R 43 II/417, Bl. 124–126). Zu dieser Besprechung s. Dok. Nr. 271.

## **Zitierhinweis**

Nr. 228 Der Bayerische Staatsminister für Wirtschaft, Siebert, an das Reichswirtschaftsministerium. München, 11. Oktober 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d228>